

1501245-85.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Syuffi Montes

Comarca: Votorantim

Foro: Foro de Votorantim

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor

Justiça Pública

Réu

MARCELO DOS SANTOS

CONCLUSÃO

Aos 17 de fevereiro de 2022, faço estes autos conclusos à(ao) MM(^a) Juiz(íza) de Direito desta Vara Criminal de Votorantim, Dr(a). Barbara Syuffi Montes. Eu, Vinicius Picinato Lima, Assistente Judiciário, digitei.

MARCELO DOS SANTOS, já ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votorantim

Foro de Votorantim

Vara Criminal

Av. Luiz do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001, Fone: (15) 3243-3944, Votorantim-SP - E-mail: votorantimcr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:

1501245-85.2021.8.26.0567

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor

Justiça Pública

Réu

MARCELO DOS SANTOS

CONCLUSÃO

Aos 17 de fevereiro de 2022, faço estes autos conclusos à(ao) MM(^a) Juiz(íza) de Direito desta Vara Criminal de Votorantim, Dr(a). Barbara Syuffi Montes. Eu, Vinicius Picinato Lima, Assistente Judiciário, digitei.

MARCELO DOS SANTOS, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 28/06/2021, por volta de 17h30min, na Cachoeira da Chave, localizada na Rua William Snapp, nº 1, Vila Dominginho, nesta cidade e Comarca de Votorantim, SP, manteria em depósito, para fins de entrega a terceiros, massa líquida de 1,51 g de cocaína, em material sólido particulado; 28,06 g de maconha e 1,78 g de cocaína, sob a forma de crack (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10 e laudo preliminar de constatação de fls. 29/32), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi preso em flagrante (fls. 01 e 14) e a prisão foi convertida em preventiva (fls. 50/52).

Oferecida a denúncia, com o rol de três testemunhas, o denunciado foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do art. 55 da Lei n.º 11.343/06 (fl. 80).

Defesa prévia às fls. 91/95, com indicação de uma testemunha.

Havendo prova suficiente de materialidade do crime e indícios de que a autoria recaía sobre o acusado, a denúncia foi recebida (fl. 114) e o réu, citado (fl. 123).

A prova oral proposta foi produzida com a oitiva das três testemunhas e, na sequência, o acusado foi interrogado (fl. 148).

Nas suas alegações finais, o Ministério Público requereu a improcedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, com a absolvição do acusado, nos termos do art. 387, inciso VII, do Código de Processo Penal (fl. 148).

A defesa requereu igualmente a absolvição do réu, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, pugnou pela aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado em seu grau máximo.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido é IMPROCEDENTE.

A materialidade está comprovada pelas provas colhidas ao longo do feito, em especial pelo auto de exibição e apreensão (fl. 10), pelo laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 29/32) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 108/110), evidenciador de que a análise das substâncias apreendidas foi positiva para drogas, bem como pelos depoimentos colhidos.

A autoria, no entanto, é duvidosa.

Interrogado na fase policial (fls. 08/09), o acusado afirmou que se manifestaria sobre os fatos apenas em juízo.

Em juízo (fl. 148 - áudio e vídeo), o réu disse ser separado de fato. Trabalhava com coleta de material reciclável. É usuário de crack há dez anos. Foi abordado pelos guardas municipais quando tinha acabado de chegar ao local dos fatos para comprar drogas. Tinha R\$10,00 consigo, duas notas de R\$5,00. Ao chegar, encontrou "o rapaz que está como testemunha" (sic) e ele disse: "Espera aí que já vai chegar alguém pra servir" e a guarda municipal chegou em 1 ou 2 minutos e os abordaram. Por ser usuário, não tinha nenhuma intenção em fugir. Pediram que se sentasse no chão, em cima das mãos, por isso não viu onde localizaram as drogas. Não viu os entorpecentes nem mesmo na delegacia, soube da quantidade apenas quando da citação. Afastaram Maicon de si, por isso não sabe se encontraram dinheiro ou drogas com ele. Conhecia os guardas municipais de vista, pois a corporação é bem pequena e sua ex-mulher trabalha numa loja no Centro da cidade, por isso via-os no Centro, mas nunca tinha tido contato com nenhum deles. Nunca teve contato com a testemunha Maicon. Trabalhava em Sorocaba, ao redor de condomínios na região da Vila Haro, Vila Hortênsia, dificilmente estava na região do local dos fatos. Normalmente, comprava drogas em local mais perto de onde vendia os materiais recicláveis, embora já tivesse ido algumas vezes ao local dos fatos para adquirir entorpecentes. Não teve contato com Maicon no estabelecimento prisional, apenas o viu no dia da

audiência, mas não conversaram e ficaram em locais separados. Soube pelo agente de segurança que Maicon estava preso por tráfico de drogas. No período de oito meses em que está preso, perdeu um filho de 19 anos e seu casamento. Já passou por duas internações pelo vício em entorpecentes, em 2006 e 2019, mas não conseguiu ficar o tempo necessário para o seu tratamento. Reviu sua vida e gostaria de ter uma oportunidade de retornar à sociedade e mostrar que pode ser diferente, fazendo coisas que havia deixado de lado em razão do uso de crack.

A testemunha guarda municipal Leandro Daniel Domingues (fl. 148 - áudio e vídeo) disse reconhecer o réu, que lhe foi exibido durante a audiência, citando o seu nome, Marcelo. Reiterou os termos de seu depoimento prestado na fase policial. Acrescentou que a denúncia não informava o nome do traficante. Conhecia o réu de outras abordagens, de outros locais. Já o abordou, mas não encontraram drogas com ele. Maicon não tinha maconha consigo, acredita que não houve tempo de receber a droga referente ao dinheiro que teria dado ao réu. Conhecia Maicon de vista e tinha conhecimento de que era usuário de drogas. O entorpecente estava a cerca de cinco metros do réu e de Maicon, escondido por baixo de um capim, que é grande, e o réu não indicou onde ele estava. Não havia outras pessoas no local. Não houve campana no local e não presenciou ato de comércio. O réu não correu.

A testemunha guarda municipal Rafael da Silva (fl. 148 - áudio e vídeo) disse reconhecer o réu, que lhe foi exibido durante a audiência, citando o seu nome, Marcelo. Reiterou os termos de seu depoimento prestado na fase policial, bem como os termos do depoimento da testemunha Leandro, acima, acrescentando que a sacola estava a cerca de dois metros do réu e de Maicon. É comum a apreensão de drogas no local. Não conhecia o réu. Não fizeram campana, pois não é a sua função.

A testemunha Maicon Ferreira Lima (fl. 148 - áudio e vídeo) disse não ser parente do réu. Está preso por tráfico desde o dia 28/08/2021. Estava presente no dia dos fatos em apuração nestes autos. No dia dos fatos, foi ao local para comprar maconha e, depois, o réu chegou também para adquirir entorpecentes. Estavam esperando os rapazes para comprar drogas e, de repente, os policiais apareceram e encontraram drogas, que estavam bem longe do depoente e do réu. Não sabe como estavam acondicionadas, não viu. Não entregou dinheiro para Marcelo, nem o conhece. Não foi ao local para comprar drogas do acusado, assinou o "papel" (sic) e não viu o que estava escrito. Tinha R\$20,00 consigo e ficou com o dinheiro. Os guardas apreenderam os R\$20,00 que estavam consigo. Não viu se o réu tinha dinheiro, não conversou com ele. Já foi algumas vezes comprar drogas no local e nunca viu o acusado vender drogas ali, nunca o tinha visto. Não sabe por que os guardas disseram que o depoente afirmou que o réu estava vendendo drogas.

Conquanto os indícios da prática do delito tenham se mostrado como justa causa para o recebimento da denúncia e início da ação penal, não se apresentam como suficientes, nesta fase, para a decretação de um édito condenatório.

Com o réu não foram encontradas drogas, estas foram localizadas numa sacola plástica nas proximidades do local em que se encontrava e ele negou a prática do crime, dizendo que se dirigiu ao local apenas adquirir entorpecentes. As únicas características que o ligariam ao suposto tráfico foram as vestes que trajava, que coincidiam com as apontadas em denúncia anônima.

Maicon estava com o réu no local da abordagem e, em juízo, não reiterou o depoimento que prestou perante a autoridade policial, a retirar a credibilidade dos relatos anteriormente prestados - que eram confirmatórios das narrativas dos guardas municipais que abordaram o acusado de que este teria vendido drogas à testemunha. Ao contrário, em juízo, Maicon disse que sequer conhecia o réu, ia ao local dos fatos para comprar drogas e nunca presenciou o réu vendendo entorpecentes ali.

Ademais, o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas e não foi averiguado quem teria ali deixado os entorpecentes apreendidos, frisando-se que, desde o momento da abordagem, o réu negou a prática delitativa (fls. 03/07).

Dessa forma, há dúvida quanto a autoria, a qual, nesta fase, à luz do princípio in dubio pro reo, favorece o acusado, de modo que sua absolvição é de rigor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA EM JUÍZO e o faço para ABSOLVER o réu MARCELO DOS SANTOS, CPF nº 300.279.848-77, portador do RG nº

25079361, filho de pai IRINEU DOS SANTOS, mãe ONDINA VIEIRA, nascido em 02/07/1981, em Sorocaba-SP, das imputações contidas na denúncia, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Anoto que à fl. 52 foi autorizada a incineração da substância apreendida, providência já realizada pela autoridade policial (fl. 82).

Expeça-se certidão honorários, nos termos do convênio DPE/OAB, após o trânsito em julgado.

Custas ex lege.

P.I.C. e, oportunamente, arquivem-se.

Votorantim, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA